

1502431-75.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... menor de idade, a firmou que teve passagem por tráfico de drogas. Afirmou conhecer os policiais que realizaram a abordagem. Relatou que estava dentro de casa quando avistou os policiais entrando em sua residência, quando ele e o menor de idade, que participou do roubo, saíram e se deitaram no chão. Disse que foram agredidos. Logo depois os policiais adentraram a residência, chutando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502431-75.2021.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502431-75.2021.8.26.0428

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN RYAN OLIVEIRA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra KEVIN RYAN OLIVEIRA BORGES, como incurso no artigo 157, §2º, II do Código Penal c.c. artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, CP, porque, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 23h34, na Avenida Sidney Cardon Oliveira, 1021, Oficina Seta, Cascata, nesta cidade e comarca de Paulínia-SP, o denunciado, em concurso com outro indivíduo, este menor de idade, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos relacionados às fls.06/07. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado corrompeu menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal.

A denúncia foi recebida às fls. 83.

A defesa apresentou resposta à acusação às fls. 86/87 e 92/98.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Mateus Henrique Rodrigues Silva e as testemunhas Anderson Donizete Correa e Daniele Bonello de Oliveira. O réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público apresentou alegações finais. A defesa apresentou em fls. 159/166.

A Douta Promotoria requereu a procedência da ação, considerando apenas que não foi realizado um roubo com armas, na companhia de um menor de idade. A vítima

reconheceu o réu na data da ocorrência, sendo que não restam dúvidas acerca da culpa do réu.

A Douta Defesa requereu que a nulidade processual diante da condução da vítima a todos os atos inquisitoriais, que inclusive participou de toda ocorrência junto com os policiais, sendo que este ato ilícito jamais pode ser convalidado por respeito às formalidades legais, as quais devem ser observadas. Também, a nulidade processual pela perseguição sofridas pelo acusado, diante das ações dos policiais da Comarca que adentraram sua residência familiar sem mandado de busca e apreensão. Por fim, requereu sua absolvição e, não sendo este o entendimento, que a pena seja aplicada no mínimo legal, diante da primariedade e com a redução da atenuante da menoridade penal, bem como pela atenuante da confissão espontânea. Ao final, requereu que o acusado responda o processo em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto os pedidos de nulidade da Defesa. Não houve qualquer irregularidade no inquérito policial com relação à condução da vítima até ao local onde estava a sua motocicleta. Em verdade, a ação dos policiais foi tão rápida que localizaram a motocicleta da vítima instantes depois do roubo, havendo o reconhecimento do bem e dos agentes pelo ofendido. Também não há que falar em nulidade pela ausência de mandado de busca e apreensão. Os policiais foram informados do roubo, recebendo informação quanto ao nome de um dos indivíduos e o local onde se encontravam: uma invasão de frente ao bairro Vida Nova, próximo ao local do roubo. Neste local, lograram em avistar a motocicleta que tinha a descrição da que foi subtraída. Ademais, avistaram os indivíduos ateando fogo em bens que supostamente eram da vítima, quando, ao perceberem a chegada dos policiais, os indivíduos saíram correndo, dando mais certeza de que a atuação policial estava no caminho certo. Os indivíduos entraram num barraco, onde foi localizada a motocicleta da vítima, já com a placa retirada. Como se vê, a polícia não agiu com base apenas em um único indício - denúncia anônima - mas, sim, sob vários indícios do cometimento do crime pelos agentes, o que autoriza a atuação policial na forma como foi operada, não havendo qualquer resquício de prova ilícita. Assim, afasto as nulidades arguidas pela Defesa em sede preliminar.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do crime de roubo restou delineada por meio de auto de prisão em flagrante (fls.1/2), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls.12/15), auto de reconhecimento (fls. 17) e demais provas colhidas em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A testemunha Anderson Donizete Correa, policial militar, relatou que na data dos fatos recebeu a informação de que tinha acontecido um roubo de motocicleta por dois indivíduos armados. Por meio de uma ligação anônima, receberam a informação do nome do réu e de sua localidade, e que ele estava com uma motocicleta que, provavelmente, teria sido roubada. Encontraram os dois indivíduos no local próximos a uma fogueira, quando ambos correram para dentro de um barraco, momento que foram perseguidos pelos policiais, os quais encontraram a motocicleta. Levaram os indivíduos e os documentos que conseguiram recuperar para a delegacia.

A testemunha Daniele Bonello de Oliveira, policial militar, relatou que na data dos fatos estava de serviço e recebeu a informação de um roubo de uma motocicleta por dois indivíduos armados. Foram patrulhar nas imediações para tentar recuperar os objetos e localizar os denunciados. Receberam uma denúncia anônima relatando o nome do réu Kevin, passando as informações da localidade deste e da motocicleta. Ao chegar no local, os dois estavam ateando fogo em uns objetos e saíram correndo para dentro de um barraco. No acompanhamento dos réus, já avistaram a motocicleta e o seu emplacamento. Adentraram o barraco e renderam os dois. Ao se deslocarem até a fogueira, localizaram alguns objetos semi queimados e identificaram que se tratava dos objetos da vítima. Conduziram os réus à delegacia.

A vítima Mateus Henrique Rodrigues Silva relatou que, na data dos fatos, estava trabalhando até às 23h00 e na hora de sair percebeu que a sua motocicleta estava

com pouca gasolina, quando resolveu pegar outro caminho mais próximo à sua casa. Chegando em um pontilhão estreito que ficava no caminho, parou a moto ao avistar duas pessoas sentadas. Nesse momento, os dois se levantaram e correram em sua direção. O réu Kevin colocou a arma em sua barriga, segurou o guidão da moto e pediu para ele descer. O parceiro de Kevin pegou os pertences dele. Foi correndo até uma empresa próxima tentar conseguir ajuda com o objetivo de chamar a polícia. Após 20 minutos, ele foi resgatado pela polícia, a qual o levou até o local onde estava a sua motocicleta e os dois indivíduos. Afirmou que os dois indivíduos tinham as mesmas características, sendo reconhecidos por ele.

O réu Kevin Ryan Oliveira Borges confessou o roubo e relatou que a arma utilizada era de plástico. Disse não ter outras passagens por roubo, apenas pelo uso de drogas. Quando era menor de idade, afirmou que teve passagem por tráfico de drogas. Afirmou conhecer os policiais que realizaram a abordagem. Relatou que estava dentro de casa quando avistou os policiais entrando em sua residência, quando ele e o menor de idade, que participou do roubo, saíram e se deitaram no chão. Disse que foram agredidos. Logo depois os policiais adentraram a residência, chutando móveis e procurando as armas utilizadas.

Como se extrai dos depoimentos, não há dúvidas de que o réu praticou o crime de roubo em concurso de agentes.

Os policiais militares que atuaram no flagrante confirmaram que a motocicleta roubada foi encontrada na posse dos indivíduos, sendo que um deles é o réu contra quem esta ação penal se dirige.

Os pertencentes da vítima foram queimados pelos indivíduos, o que foi flagranciado pelos policiais militares.

Ademais, a vítima reconheceu o acusado e este confessou o crime, não deixando qualquer dúvida a respeito da autoria, bem como que agiu em concurso de agentes.

Portanto, há provas robustas comprovando a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, devendo ele ser condenado como incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Com relação ao crime de corrupção de menores, diante da ausência de documentação oficial comprobatória da idade do suposto menor envolvido nos fatos delituosos, infere-se que não se configura o crime previsto no artigo 244-B do ECA, impondo-se a absolvição (inteligência do artigo 155, p. ú., do CPP e da Súmula 74 do STJ). Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. Ressalte-se que, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer, "(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios da espécie. As consequências foram normais. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, existe a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. No entanto, por força da súmula 231 do STJ, a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal. Portanto, na fase intermediária, mantém-se a pena de 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, existe uma causa de aumento pela agravante prevista no § 2º, II, do artigo 157 do CP – concurso de agentes. Com isso, a pena deverá aumentar de 1/3 a metade. Aplico a fração de 1/3, pois o delito, embora grave, foi cometido com circunstâncias normais à espécie. Desta

feita, fixa-se a pena final em 5 anos e 4 meses e o pagamento de 13 dias-multa. No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, mister fixar-se a modalidade inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e as circunstâncias serem normais à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar KEVIN RYAN OLIVEIRA BORGES, por incursão no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses e o pagamento de 13 dias-multa. no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. E absolver o acusado com relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA.

O réu poderá recorrer em liberdade.

O objeto roubado já foi entregue à vítima.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada eventual gratuidade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino: que se expeça a competente guia de recolhimento/execução definitiva; Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação do réu; oficie-se à VEC; inclua-se o nome do réu no rol de culpados; atualize-se o valor das custas processuais e intime-se o réu para pagamento, salvo se beneficiário da justiça gratuita; e, oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada. P.I.C.

Paulínia, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA